

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2699/2541

นาย นพคุณ อิทธิอาวัชกุล
นาย เยีย ชือ ฮวง หรือไมเคิล วาย ฮวง

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 73

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 142 (5), มาตรา 243, มาตรา 247

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งตั้งผู้ร้องและ ต. เป็นกรรมการของบริษัท ม. ชั่วคราวคดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาผู้คัดค้านยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ แม้ในคำร้องจะขอให้ศาลอุทธรณ์ไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งก็ตาม แต่จากข้ออ้างในคำร้องประกอบด้วยพฤติการณ์แห่งคดีเมื่อเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้คัดค้านประสงค์ที่จะให้ศาลมีคำสั่งถอดถอนผู้ร้องและ ต. ออกจากการเป็นกรรมการชั่วคราวของบริษัท ม. แล้วตั้งผู้คัดค้านเป็นกรรมการชั่วคราวของบริษัท ม. แทน ซึ่งผู้ร้องและ ต. คัดค้านคำร้องดังกล่าวของผู้คัดค้านเมื่อมูลคดีเป็นเรื่องผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวของนิติบุคคล กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70,73 กรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นชอบที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงให้ได้ความว่ามีเหตุสมควรที่จะถอดถอนผู้ร้องและ ต. ออกจากการเป็นกรรมการชั่วคราวแล้วตั้งผู้คัดค้านเป็นกรรมการชั่วคราวของบริษัท ม. แทนหรือไม่ และมีคำสั่งต่อไปตามรูปคดี การที่ศาลชั้นต้นด่วนมีคำสั่งงดการไต่สวนและส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณานั้น เป็นการไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา

คดีจะขึ้นมาสู่การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 1 ว่าด้วยอุทธรณ์ แต่คดีนี้กลับขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์โดยคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้การไต่สวนคำร้องของผู้คัดค้านและส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา และศาลอุทธรณ์ก็มีคำสั่งยกคำร้องของผู้คัดค้านโดยไม่มีการวินิจฉัยถึงคำสั่งศาลชั้นต้น คำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาแม้ผู้คัดค้านจะไม่ฎีกามาก็ตาม แต่ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนกรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5), 243, 247 ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและเห็นสมควรย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี และให้ยกคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องของผู้คัดค้าน แล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเมืองรุ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2536 นายเชียง ชวน ฮวง กรรมการบริษัทถึงแก่กรรม วันที่ 26 กันยายน 2536 พันตำรวจเอกถาวร จิริยะสิน กรรมการบริษัทอีกคนหนึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นผลให้กรรมการบริษัทเหลือเพียงคนเดียวคือนางเชน ฮุยซิง ฮวง ไม่สามารถทำนิติกรรมให้มีผลผูกพันบริษัทได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องและนายเต็มพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทด้วยเป็นผู้แทนชั่วคราวของบริษัทเมืองรุ่ง จำกัด ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ มีคำสั่งตั้งผู้ร้องและนายเต็มพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการของบริษัทเมืองรุ่ง จำกัด ชั่วคราว โดยให้ผู้ร้องหรือนางเชน ฮุยซิง ฮวง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายเต็มพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ และประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายเชียง ชวน ฮวง ผู้ถือหุ้นในบริษัทเมืองรุ่ง จำกัด หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชั่วคราวของบริษัทเมืองรุ่งจำกัด แล้ว ผู้ร้องและนายเดิมพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ มิได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทแต่กลับนำคำสั่งของศาลไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อันเป็นการขัดต่อขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการจดทะเบียนเกี่ยวกับบริษัทอันจำต้องกระทำ และบุคคลทั้งสองได้กระทำการอันพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทเป็นอย่างมาก ทั้งมิได้ดำเนินการใด ๆ อันจะทำให้บริษัทมีรายได้ขึ้นมาโดยได้ปิดที่ทำการบริษัทเป็นการถาวร นำทรัพย์สินออกขายโดยเงินที่ได้มิได้นำมาชำระหนี้ของบริษัทแต่อย่างใด พฤติการณ์ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้งสองมิได้กระทำการใด ๆ ให้สมกับฐานะการเป็นกรรมการบริษัท จึงขอให้ศาลอุทธรณ์ไต่สวนและมีคำสั่งถอดถอนผู้ร้องและนายเดิมพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ ออกจากการเป็นผู้แทนชั่วคราวของบริษัทเมืองรุ่ง จำกัด และมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้แทนชั่วคราวของบริษัทดังกล่าวต่อไป

ผู้ร้องและนายเดิมพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิยื่นคำร้อง และไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งถอดถอนผู้ร้องและนายเดิมพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ ออกจากการเป็นผู้แทนชั่วคราวของบริษัทเมืองรุ่ง จำกัด ขอให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า หากบุคคลที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้คัดค้านในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ถือหุ้นก็ชอบที่จะฟ้องร้องเรียกเอาสินไหมทดแทนแก่กรรมการได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่มาร้องคัดค้านในคดีนี้ แต่อย่างไรก็ตามกรณีตามคำร้องเป็นเรื่องที่ผู้คัดค้านร้องขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง จึงให้รวบรวมสำนวนส่งศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาต่อไป

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ตามคำร้องของผู้คัดค้านเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอให้ศาลอุทธรณ์สั่งถอดถอนกรรมการที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการชั่วคราว และขอให้แต่งตั้งผู้คัดค้านเป็นกรรมการแทน โดยอ้างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาไปแล้ว กรณีจะมีเหตุที่จะอ้างโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อถอดถอนกรรมการที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการชั่วคราวและแต่งตั้งผู้คัดค้านเป็นกรรมการแทนได้หรือไม่ เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นจะพิจารณาสั่ง ผู้คัดค้านชอบที่จะขอต่อศาลชั้นต้น ให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มูลคดีเป็นเรื่องผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวของนิติบุคคล กรณีต้องด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70, 73 ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2537 ที่มีคำสั่งตั้งผู้ร้องและนายเดิมพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท เมืองรุ่ง จำกัด ชั่วคราว ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 ผู้คัดค้านยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ แม้ในคำร้องจะขอให้ศาลอุทธรณ์ได้สวนคำร้องและมีคำสั่งก็ตาม แต่จากข้ออ้างในคำร้องประกอบด้วยพฤติการณ์แห่งคดีเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้คัดค้านประสงค์ที่จะให้ศาลมีคำสั่งถอดถอนผู้ร้องและนายเดิมพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ ออกจากการเป็นกรรมการชั่วคราวของบริษัทเมืองรุ่ง จำกัด แล้วตั้งผู้คัดค้านเป็นกรรมการชั่วคราวของบริษัทเมืองรุ่งจำกัด แทนนั่นเอง ซึ่งผู้ร้องและนายเดิมพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ คัดค้านคำร้องดังกล่าวของผู้คัดค้าน กรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นชอบที่จะได้สวนข้อเท็จจริงให้ได้ความว่า มีเหตุสมควรที่จะถอดถอนผู้ร้องและนายเดิมพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ ออกจากการเป็นกรรมการชั่วคราวแล้วตั้งผู้คัดค้านเป็นกรรมการชั่วคราวของบริษัทเมืองรุ่ง จำกัด แทนหรือไม่ และมีคำสั่งต่อไปตามรูปคดี การที่ศาลชั้นต้นด่วนมีคำสั่ง

งดการไต่สวนและส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

สำหรับศาลอุทธรณ์นั้นโดยปกติคดีจะขึ้นมาสู่การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในภาค 3 ลักษณะ 1 ว่าด้วยอุทธรณ์ แต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ คดีกลับขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์โดยคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวและศาลอุทธรณ์ก็มีคำสั่งยกคำร้องของผู้คัดค้านโดยไม่มีการวินิจฉัยถึงคำสั่งศาลชั้นต้นเห็นว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาเช่นกัน แม้ผู้คัดค้านจะไม่ฎีกามาก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5), 243, 247 ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ และเห็นสมควรย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2539 ที่ให้งดการไต่สวนและส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณา และยกคำสั่งศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องของผู้คัดค้านแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป

(พันธุวรุท ปาณิกบุตร-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ดุสิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ